



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000605/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"VAZQUEZ, ANA LUISA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000605/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 61, contra la sentencia de fs. 55/59.

El recurso se concede a fs. 62. Ya en esta instancia, a fs. 65 la Sra. Fiscal General Subrogante contesta la vista oportunamente corrida, expresa agravios la demandada a fs. 68/70 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 72 vta.

II- Que la demandada reclama la aplicación de la Ley 26417, apela la movilidad resuelta conforme el precedente



"Elliff" y agrega que no resulta adecuada la fijación del ISBIC. Hace reserva del caso federal.

III- Que la actora, titular de un beneficio previsional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 24241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* declaró prescriptas las diferencias devengadas con anterioridad a los dos años previos a la fecha de la interposición del reclamo administrativo, hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes del actor conforme las pautas sentadas por la CSJN en las causas "Elliff" y "Badaro", ordenando la aplicación de este último fallo hasta la entrada en vigencia de la ley 26417 y el pago de intereses conforme la tasa pasiva.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014, y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que al tratar el agravio referido a la ley 26417, se advierte que el *a quo* no ha omitido su aplicación, por lo que debe rechazarse el mismo por inoficioso.

b) Que también debe rechazarse el agravio por la aplicación al caso del precedente "Elliff" de la CSJN y del ISBIC como pauta de reajuste de los haberes del actor toda vez que es doctrina del Máximo Tribunal que, aun cuando sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000605/2009/CA1

que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél (cfr. "Fallos" 330:1094).

Que este es el criterio que corresponde aplicar conforme la doctrina sentada por este Tribunal en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015).

Consecuentemente, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y se confirma la sentencia dictada.

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, a las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, a las respectivas partes,



conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y, Sra. Juez de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000605/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 3 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, a las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

